



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 2274459 - SC (2026/0205774-8)

RELATOR : **MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK**
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
RECORRIDO : BRUNA BORGES
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA

DECISÃO

Cuida-se de recurso especial do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA – MPSC, interposto com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido no julgamento do Agravo de Execução Penal n. 8001951-04.2025.8.24.0023, pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA – TJSC.

Consta dos autos que a recorrida BRUNA BORGES foi condenada, nos autos da Ação Penal n. 0010134-47.2018.8.24.0023, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, II, do Código Penal – CP), à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão e 11 dias-multa, no valor mínimo legal, tendo a pena privativa de liberdade sido substituída por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária equivalente a um salário mínimo, com indulto reconhecido pelo juízo das execuções criminais.

O agravo em execução interposto pelo Ministério Público, visando ao indeferimento do indulto natalino com base no Decreto n. 12.338/2024, foi conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão concessiva (fls. 28/29).

O acórdão ficou assim ementado:

RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE CONCEDE INDULTO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECRETO 12.338/24. INDULTO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. ÔBICE INEXISTENTE. REGRAS DE APLICAÇÃO. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA (ART. 3º, I). Por expressa previsão da regra geral de aplicação do art. 3º, I, do Decreto 12.338/24, é cabível a concessão de indulto - inclusive sob a hipótese prevista no seu art. 9º,

caput, XV - quando a pena privativa de liberdade foi substituída por penas restritivas de direitos.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.(fls. 30)

Em sede de recurso especial (fls. 32/42), o recorrente apontou violação ao art. 44 do Código Penal – CP, sob o argumento de que as penas restritivas de direitos são autônomas em relação à pena privativa de liberdade originária, de modo que, tratando-se de execução por penas alternativas, não se pode conceder indulto sem a observância do requisito temporal específico. Sustentou que a autonomia das penas substitutivas impõe o cumprimento do lapso mínimo previsto no Decreto n. 12.338/2024, sob pena de esvaziar o conteúdo normativo aplicável às condenações a penas restritivas de direitos, com ofensa à isonomia entre sentenciados em situações equiparáveis.

Aduziu, ainda, violação ao art. 9º, VII, do Decreto n. 12.338/2024, ao argumento de que, para condenados cuja pena privativa de liberdade tenha sido substituída por restritivas de direitos, o indulto exige o cumprimento mínimo de 1/6 da pena (se não reincidente) ou 1/5 (se reincidente) até 25/12/2024, requisito objetivo não observado no caso, pois a recorrida sequer iniciou o cumprimento das penas restritivas até a data-limite.

Requer o afastamento do indulto.

Contrarrazões foram apresentadas pela defesa (fls. 44/49).

O recurso especial foi admitido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA – TJSC (fls. 50/52).

Os autos ascenderam a esta Corte. Aberta vista ao MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, a Procuradoria-Geral da República opinou pelo provimento do recurso especial, por ausência de cumprimento do requisito objetivo temporal do art. 9º, VII, do Decreto n. 12.338/2024 (fls. 60/67).

Decido.

No tocante à alegada violação do art. 44 do CP e art. 9º, VII, do Decreto n. 12.338/2024, o Tribunal de origem assim decidiu, nos termos do voto do relator:

“A Agravada Bruna Borges foi condenada, nos autos da Ação Penal 0010134- 47.2018.8.24.0023, à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão e de 11 dias-multa, cada qual no valor mínimo legal, substituída a privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor equivalente ao do salário mínimo, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, II, do Código Penal; o trânsito em julgado para a Acusação aperfeiçoou-se no dia 27.3.24 (SEEU, Sequencial 1 e relatório da situação processual executória).

A alegação Ministerial de que a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos impede a concessão do indulto com base no art. 9º, caput, XV, do

Decreto 12.338/24, e que seria o caso de aplicação do art. 9º, caput, VII, é, segundo penso, equivocada.

Simples hermenêutica derrui o argumento.

O art. 3º do Decreto 12.338/24 prevê "o indulto e a comutação de pena ainda que" (caput) "a pena privativa de liberdade tenha sido substituída por pena restritiva de direitos" (inciso I).

[...]

Diante disso, o fato de a pena privativa de liberdade ter sido substituída por restritivas de direitos não impede a aplicação de qualquer das hipóteses indultivas previstas no Decreto 12.338/24, dentre as quais está aquela prevista no art. 9º, caput, XV, que lastreou a decisão resistida.

Existe, não se ignora, uma previsão específica de clemência àqueles que foram condenados a pena em regime inicialmente aberto ou substitutiva, no art. 9º, caput, VII: "a pena privativa de liberdade sob o regime aberto ou substituída por pena restritiva de direitos, na forma prevista no art. 44 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, ou beneficiadas com a suspensão condicional da pena, que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2024, um sexto da pena, se não reincidentes, ou um quinto da pena, se reincidentes".

Trata-se, então, de regra específica que incide sobre quem cumpre penas restritivas de direitos, mas que, por óbvio, não exclui a incidência da regra geral do art. 3º do Decreto 12.338/24 aos outros casos.

Mesmo porque as hipóteses em debate têm requisitos distintos.

O inciso VII exige um lapso mínimo de cumprimento de pena e não exclui crimes violentos (a um roubo simples, por exemplo, pode ser fixado regime inicialmente aberto). O inciso XV aplica-se somente em caso de condenação exclusiva por crimes patrimoniais não violentos, não traz lapso mínimo de cumprimento de pena, mas exige que o dano tenha sido reparado até o julgamento ou seja demonstrada a incapacidade econômica do condenado em fazê-lo.

São, portanto, previsões distintas de indulto, que não se confundem, complementam ou excluem, e que não são obstadas pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.. ” (fls. 28/29, grifo nosso)

Depreende-se dos trechos acima que o TJSC, ao enfrentar a tese ministerial de violação ao art. 44 do CP e ao art. 9º, VII, do Decreto n. 12.338/2024, afirmou, em discurso sistemático, que o art. 3º, I, do Decreto estabelece regra geral que autoriza a incidência do indulto mesmo quando a pena privativa de liberdade foi substituída por restritiva de direitos, e que os incisos VII e XV do art. 9º tratam de hipóteses distintas e não excludentes: o inciso VII prevê requisito temporal para quem cumpre PRDs ou regime aberto, ao passo que o inciso XV limita-se às condenações por crimes patrimoniais não violentos, sem exigir lapso mínimo, mas condicionando à reparação do dano ou à demonstração de incapacidade econômica. Com base nessa distinção, o

acórdão concluiu não haver óbice para a concessão do indulto do art. 9º, XV em condenações cuja pena privativa tenha sido substituída por PRDs, razão pela qual manteve a decisão concessiva.

Contudo, a decisão está em desconformidade com o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, que reconhece que: "*A substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos atrai a incidência da disciplina específica aplicável a esta modalidade de sanção, de modo que o não início do cumprimento da pena restritiva impede o reconhecimento do direito ao indulto.*" (AgRg no HC n. 1.071.031/SP, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 13/5/2026, DJEN de 18/5/2026.), exigindo, ainda, que "*para a concessão de indulto é necessário o cumprimento do requisito objetivo exigido para cada uma das penas restritivas de direitos impostas*" (AgRg no HC 565.641/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 09.06.2020).

De fato, no caso dos autos a recorrida ainda não havia cumprido o requisito objetivo do lapso temporal para obtenção da clemência quanto às penas restritivas de direitos, inexistindo o cumprimento da fração referente à cada pena restritiva de direitos, como exige esta Corte Superior, o que impede a concessão do benefício.

Precedentes (grifo nosso):

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INDULTO. REQUISITOS DO DECRETO PRESIDENCIAL N. 12.338/2024. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO CASO CONCRETO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual se pleiteava a concessão de indulto ao agravante, condenado por infração ao artigo 180, caput, § 5º, c.c o artigo 155, § 2º, ambos do Código Penal, ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 1 ano de detenção, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos.

2. O juízo da Vara de Execuções concedeu indulto ao agravante e julgou extinta a punibilidade. O Ministério Público recorreu ao Tribunal local, que reformou a decisão, considerando que o agravante não preenchia os requisitos do Decreto Presidencial n. 12.338/2024.

3. Nas razões do agravo regimental, a defesa sustenta que o agravante, assistido pela Defensoria Pública, possui presunção absoluta de hipossuficiência, não sendo necessária a reparação do dano. Argumenta que o Decreto Presidencial n. 12.338/2024 estende o alcance do indulto às penas substituídas por restritivas de direitos, desde que preenchidos os demais pressupostos, e que o Decreto não exige o adimplemento integral das penas restritivas impostas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se o agravante preenche os requisitos previstos no Decreto Presidencial n. 12.338/2024 para concessão do indulto, considerando a substituição da pena privativa de liberdade

por restritiva de direitos e a alegação de que o Decreto não exige o cumprimento integral das penas restritivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a interpretação extensiva das restrições contidas no decreto concessivo de indulto ou comutação de penas configura invasão à competência exclusiva do Presidente da República, conforme o art. 84, inciso XII, da Constituição Federal.

6. O Decreto Presidencial n. 12.338/2024 prevê expressamente que as penas correspondentes a infrações diversas devem ser somadas até 25 de dezembro de 2024, e que o cumprimento parcial de uma das penas substitutivas seria insuficiente para a concessão do indulto.

7. No caso concreto, o agravante não cumpriu o lapso necessário ao deferimento do benefício, uma vez que sequer iniciou o cumprimento da pena restritiva de direitos, não atendendo aos requisitos objetivos previstos no Decreto Presidencial n. 12.338/2024. Assim, não se verifica, de plano, o atendimento aos requisitos legais para a concessão de uma ordem neste STJ, pois resta redigido o art. 9º, inciso VII, do referido Decreto: "Art. 9º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas: [...] VII - a pena privativa de liberdade sob o regime aberto ou substituída por pena restritiva de direitos, na forma prevista no art. 44 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, ou beneficiadas com a suspensão condicional da pena, que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2024, um sexto da pena, se não reincidentes, ou um quinto da pena, se reincidentes".

8. A modificação do acórdão impugnado demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos da execução penal, o que é incompatível com os limites da via do habeas corpus.

9. Não há flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem, sendo a decisão agravada devidamente fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento:

1. A concessão de indulto ou comutação de penas deve observar os requisitos expressamente previstos no Decreto Presidencial, sendo vedada a interpretação extensiva das restrições contidas no decreto.

2. O cumprimento parcial de uma das penas substitutivas é insuficiente para a concessão do indulto em que o decreto correspondente exige de forma diversa.

3. A modificação de decisão que nega indulto, para concluir pela sua concessão, não pode demandar o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos da execução penal, em razão dos limites da via do habeas corpus.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 84, XII; Decreto Presidencial n. 12.338/2024, arts. 3º, I; 5º; 7º; 9º, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 822.644/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 22/6/2023; STJ, AgRg no AR Esp n. 2.872.593/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 1/9/2025; STJ, HC n. 994.007/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 4/6/2025, DJEN de 10/6/2025; STJ, AgRg no HC n. 991.855/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 20/5/2025; STJ, HC n. 986.016/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 29/4/2025.

(AgRg no HC n. 1.040.239/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 11/3/2026.)

Direito Processual Penal. EXECUÇÃO PENAL. Agravo Regimental. Habeas Corpus. Indulto. Requisitos Objetivos. Agravo Regimental Desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, sob alegação de erro ao exigir cumprimento de lapso temporal mínimo previsto no artigo 9º, VII, para aplicação do artigo 9º, XV, do Decreto n. 12.338/2024.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o indulto previsto no artigo 9º, XV, do Decreto n. 12.338/2024 exige o cumprimento de fração mínima de pena, além da prática de crime patrimonial sem violência ou grave ameaça e reparação do dano.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, para a concessão do indulto, o apenado deve cumprir o requisito temporal em relação a cada uma das penas restritivas de direitos que lhe foram impostas.

4. O Decreto n. 12.338/2024 exige o cumprimento de um sexto da pena para apenados não reincidentes, em relação a cada pena restritiva de direitos.

5. No caso, o agravante não cumpriu, até 25/12/2024, o requisito objetivo previsto no inciso VII do artigo 9º do Decreto n. 12.338/2024, não fazendo jus ao indulto.

6. O habeas corpus não é a via adequada para substituir recurso próprio, salvo em situações de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso.

IV. Dispositivo e tese

7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento:

1. Para a concessão do indulto, o apenado deve cumprir o requisito temporal em relação a cada uma das penas restritivas de direitos que lhe foram impostas.

2. O agravante não cumpriu, até 25/12/2024, o requisito objetivo previsto no inciso VII do artigo 9º do Decreto n. 12.338/2024, não fazendo jus ao indulto.

3. O habeas corpus não é a via adequada para substituir recurso próprio, salvo em situações de flagrante ilegalidade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 84, XII; CP, art. 107, II; Decreto n. 12.338/2024, art. 9º, VII, IX e XV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 681.192/

MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 22/11/2021; STJ, AgRg no REsp n. 2.102.056/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/11/2023. (AgRg no HC 1007892 / SC, rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJEN 30/09/2025.)(grifei)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
INDULTO PRESIDENCIAL. DECRETO N. 9.246/2017.
AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE PENA DE PRESTAÇÃO
PECUNIÁRIA. REQUISITO OBJETIVO NÃO
PREENCHIDO.

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018) 2. Para a concessão do indulto previsto no art. 1º, I, do Decreto n. 9.246/2017, o cumprimento da fração de 1/5 da pena (requisito legal objetivo) deve ser aferido em relação a cada uma das sanções restritivas de direitos aplicadas ao reeducando. Precedentes: AgRg no HC 681.192/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 22/11/2021; AgRg no HC 616.798/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe 24/9/2021; AgRg no HC 565.641/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 9/6/2020, DJe 23/6/2020.

3. A previsão do art. 10, parágrafo único, II, do Decreto 9.246/2017, que admite a comutação do valor de condenação pecuniária de qualquer natureza, não alcança as penas restritivas de direito, dentre as quais a pena de prestação pecuniária.

4. No caso concreto, a despeito de ter cumprido mais de 1/5 da pena de prestação de serviços à comunidade, o agravado não adimpliu sequer 1/5 da prestação pecuniária estabelecida em sentença e parte integrante da totalidade de sua pena, não fazendo, portanto, jus ao indulto pleiteado.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 709.729/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022, grifei.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 9.246/2017.
REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Para a concessão do indulto previsto no art. 1º, IV, do Decreto nº 9.246/2017, o cumprimento da fração de 1/4 da pena (requisito legal objetivo) deve ser aferido em relação a cada uma das sanções restritivas de direitos aplicadas ao reeducando.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 681.192/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 22/11/2021, grifei.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 9.246/2017. DESCUMPRIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO DE CADA PENA RESTRITIVA DE DIREITO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O deferimento do indulto, com base no Decreto Presidencial n. 9.8246/17 demanda o cumprimento do requisito objetivo de cada uma das penas restritivas de direitos (Precedentes).

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 616.798/MG, minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 24/9/2021, grifei.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO N.º 9.246/2017. NÃO CUMPRIMENTO DE 1/5 (UM QUINTO) DE CADA UMA DAS PENAS SUBSTITUTIVAS. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que para a concessão de indulto é necessário o cumprimento do requisito objetivo exigido para cada uma das penas restritivas de direitos impostas. Precedentes.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 565.641/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/6/2020, DJe de 23/6/2020, grifei.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. REQUISITO OBJETIVO. CUMPRIMENTO DE 1/4 (UM QUARTO) DE CADA UMA DAS MEDIDAS RESTRITIVAS. DECISÃO CONFORME ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com entendimento jurisprudencial desta Corte, o requisito objetivo exigido pelo Decreto Presidencial n. 8.615/2015 para concessão de indulto ou comutação é aferido com relação a cada uma das medidas alternativas impostas ao apenado, consideradas individualmente.

2. Na hipótese destes autos, a multa e a prestação pecuniária foram adimplidas, mas não foi iniciada a prestação de serviços comunitários, razão pela qual não se pode considerar atendida a exigência feita pelo édito presidencial.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 436.222/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 15/5/2018, DJe de 4/6/2018, grifei.)

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDULTO DE PENAS. DECRETO FEDERAL N.º 8.615/2015. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE

SUBSTITUÍDA POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA DA PENA PECUNIÁRIA. INOCORRÊNCIA. INTERRUPTÃO DA PRESCRIÇÃO PARA AMBAS AS PENAS ALTERNATIVAS COM O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REQUISITO OBJETIVO DO INDULTO. FRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE UM QUARTO DA PENA QUE DEVE SER COMPUTADA PARA CADA SANÇÃO SUBSTITUTIVA, SEPARADAMENTE. AGRÁVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - Na hipótese, a prescrição da pretensão executória de ambas as penas alternativas impostas à recorrente resultou interrompida, com o início do cumprimento da prestação de serviços à comunidade, perdurando até 18/01/2013, data do seu último comparecimento.

II - Este Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que o cumprimento da fração de pena prevista como critério objetivo para a concessão do indulto - de um terço ou de um quarto - deve ser aferida com relação a cada uma das sanções alternativas impostas ao postulante, tidas individualmente.

III - No caso, com a total inadimplência da pena pecuniária, não resultou cumprido o critério objetivo do indulto.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 966.139/PR, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 20/2/2018, DJe de 28/2/2018, grifei.)

Ante o exposto, conheço do recurso especial, e, com fundamento na Súmula n. 568 do Superior Tribunal de Justiça, dou-lhe provimento para afastar a concessão do indulto concedido pelas instâncias ordinárias, determinando o prosseguimento da execução criminal.

Publique-se.

Intimem-se.

Brasília, 15 de julho de 2026.

Ministro Joel Ilan Paciornik
Relator